

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 277/2532

นายสุทธิพงษ์ ศีลอวยพร

โจทก์

นายบุญชัย ลิขิตธนวงศ์

จำเลย

นายบุญชัย ลิขิตธนวงศ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีโอกาสที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 86)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 450,000 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวัน
ฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82,81)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยผู้มีชื่อได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
62,70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกมีกำหนด 1 ปี มาวาง

ศาลให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกมีกำหนด 1 ปี มาวาง
ศาลให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุขจิตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>